

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5201/2537

กรมศุลกากร กับพวก
บริษัท ศรีเมืองกาล จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 164 เดิม, มาตรา 193/30, มาตรา 169 เดิม, มาตรา 193/12, มาตรา 419

ป.ร.ษฎากร มาตรา 30

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 10 วรรคสุดท้าย, มาตรา 112 จัตวา วรรคสุดท้าย

จำเลยมิได้อุทธรณ์การประเมินในส่วนของภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาล พร้อมเงินเพิ่มต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ตามที่กำหนดในประมวลรัษฎากร มาตรา 30 ภาษีส่วนนี้จึงยุติตามที่ได้ประเมินจำเลยต้องรับผิดชอบโจทก์ตามฟ้อง เงินประกันค่าอากรขาเข้าที่ธนาคารผู้ค้าประกันชำระแทนจำเลยให้แก่โจทก์นั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่โจทก์วางไว้ กรณีมิใช่เรื่องที่โจทก์ได้ทรัพย์มาโดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้การฟ้องแย้งเรียกค่าอากรขาเข้าคืนจึงมิใช่การฟ้องเรียกคืนฐานลามิควรได้ ไม่ต้องห้ามมิให้ฟ้องคดีเมื่อพ้น 1 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 419 การที่จำเลยเรียกคืนเงินอากรขาเข้าที่ธนาคารผู้ค้าประกันชำระแทนจำเลยไปตามที่โจทก์ประเมินและแจ้งให้ชำระเพิ่มนั้น มิใช่กรณีใช้สิทธิในการเรียกร้องขอคืนเงินอากรขาเข้าเพราะเหตุที่ได้เสียไว้เกินจำนวนที่พึงต้องเสียจริงก่อนนำของออกไปจากอารักขาของศุลกากร ซึ่งสิทธิเรียกร้องจะสิ้นไปเมื่อครบกำหนด 2 ปี นับจากวันที่นำของเข้า ตามที่บัญญัติไว้ใน พระราชบัญญัติศุลกากรพ.ศ. 2469 มาตรา 10 วรรคสุดท้าย แต่เป็นกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของโจทก์ประเมินและแจ้ง

ให้จำเลยชำระค่าอากรขาเข้าเพิ่มเติมภายหลังจากนำของออกไปจากอากรขาของ
ศุลกากรแล้ว และธนาคารผู้ค้ำประกันได้ชำระแทนจำเลย ซึ่งไม่มีกฎหมายบัญญัติ
อายุความไว้โดยเฉพาะ จึงมีอายุความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 164 เดิม (มาตรา 193/30 ใหม่) และการนับอายุความนั้นให้เริ่มนับแต่ขณะที่
อาจจะบังคับสิทธิเรียกร้องได้เป็นต้นไปอายุความสิทธิเรียกร้องเงินค่าอากรขาเข้าคืน
ของจำเลยจึงเริ่มนับแต่วันที่ 7 เมษายน 2532 ที่ธนาคารผู้ค้ำประกันชำระเงินให้แก่
โจทก์ จำเลยนำคดีมาฟ้องแย้งเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2535 ยังไม่พ้น 10 ปี จึงไม่
ขาดอายุความ และจำเลยมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยจากเงินค่าอากรขาเข้าที่พนักงานเจ้า
หน้าที่ของโจทก์เรียกเก็บไปในอัตราร้อยละ 0.625 ต่อเดือน ตามพระราชบัญญัติ
ศุลกากรพ.ศ. 2469 มาตรา 112 จัตวา วรรคสุดท้าย โดยไม่ต้องพิจารณาว่าจำเลยได้
ทวงถามและโจทก์ผิดนัดหรือไม่ แต่จำเลยขอดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จึง
ให้ดอกเบี้ยตามอัตราที่ขอ

โจทก์ทั้งสองฟ้องว่า จำเลยนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรแต่สำแดงราคาสินค้า
ต่ำกว่าราคาอันแท้จริงในท้องตลาด พนักงานเจ้าหน้าที่ได้แจ้งการประเมินภาษีอากร
แก่จำเลยแล้ว แต่จำเลยมิได้นำเงินค่าภาษีอากรไปชำระและมีได้อุทธรณ์การประเมิน
หรือยื่นคำโต้แย้ง และโจทก์ที่ 1 ได้นำเงินประกันที่ธนาคารชำระจำนวน 47,100
บาท หักออกจากค่าภาษีอากรที่จำเลยต้องชำระแล้วขอให้บังคับจำเลยชำระเงินค่า
ภาษีอากรและเงินเพิ่ม

จำเลยให้การและฟ้องแย้ง ขอให้ยกฟ้อง ให้โจทก์ทั้งสองคืนเงินประกันที่
ธนาคารผู้ค้ำประกันได้ชำระตามสัญญาประกันแก่โจทก์ทั้งสองจำนวน 47,100 บาท

พร้อมดอกเบี้ย

โจทก์ทั้งสองให้การแก้ฟ้องแย้ง ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลภาษีอากรกลางพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยชำระเงินภาษีอากร 417,347.04 บาท แก่โจทก์ทั้งสอง กับให้จำเลยชำระเงินเพิ่มอากรขาเข้าในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือนหรือเศษของเดือน จากต้นเงินอากรขาเข้า 111,777.95 บาท เป็นรายเดือน เดือนละ 1,117.78 บาทเงินเพิ่มภาษีการค้าในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนจากต้นเงินภาษีการค้า 98,517.80 บาท เป็นรายเดือน เดือนละ 1,477.77 บาท นับถัดจากวันฟ้อง (วันที่ 9 เมษายน 2535) ไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ทั้งสอง (เฉพาะเงินเพิ่มภาษีการค้าเมื่อรวมกับที่โจทก์ทั้งสองคิดคำนวณมาถึงวันฟ้องต้องไม่เกินกว่าต้นเงินภาษีการค้า) รวมทั้งให้จำเลยชำระเงินเพิ่มภาษีบำรุงเทศบาลในอัตราร้อยละ 10 ของเงินเพิ่มภาษีการค้าแก่โจทก์ทั้งสอง ให้ยกฟ้องแย้งของจำเลย

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2530 จำเลยนำสินค้าระบบตรวจจับเวลาทางการกีฬา 1 ชุด ประกอบด้วยสกอร์บอร์ดเครื่องบังคับเกม เครื่องบังคับเวลา และส่วนประกอบสำหรับสกอร์บอร์ดจากเมืองฮ่องกงโดยทางเรือเข้ามาในราชอาณาจักรโดยสำแดงราคาสินค้าเป็นเงิน 29,570.30 บาท อากรขาเข้า 11,833.12 บาท ภาษีการค้า 10,203.91 บาท และภาษีบำรุงเทศบาล 1,020.39 บาท จำเลยได้ชำระภาษีอากรตามที่ได้สำแดงไว้และได้นำหนังสือค้ำประกันของธนาคารมาวางเป็นหลักประกันค่าภาษีอากรอีกส่วนหนึ่งคือเป็นประกันค่าอากรขาเข้า 24,000 บาท ภาษีการค้า 21,000 บาท และภาษีบำรุงเทศบาล 2,100 บาท รวมเป็นเงิน 47,100 บาท พนักงานเจ้าหน้าที่ของโจทก์ที่ 1 จึง

ได้ตรวจปล่อยสินค้าให้จำเลยรับไปเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2530 ต่อมาพนักงานเจ้าหน้าที่ของโจทก์ที่ 1 ได้ตรวจสอบราคาสินค้าโดยอาศัยข้อมูลจากราคาที่ผู้ส่งออกตกลงขายให้จำเลย ณ เมืองฮ่องกง ประเมินราคาสินค้าคำนวณเป็นเงิน 369,015.19 บาท ราคา ซี.ไอ.เอฟ. จำเลยจะต้องชำระอากรขาเข้าเพิ่ม 135,777.95 บาท ภาษีการค้าเพิ่ม 119,517.80 บาทและภาษีบำรุงเทศบาลเพิ่ม 11,951.78 บาท จำเลยได้ทราบการประเมินราคาสินค้าและภาษีอากรดังกล่าวแล้ว แต่จำเลยเพิกเฉยไม่ชำระและมีได้อุทธรณ์คัดค้านการประเมินหรือยื่นคำโต้แย้งภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน แล้ววินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าราคาสินค้าที่จำเลยสำแดงไว้ในใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้าเป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาด ที่โจทก์ทั้งสองประเมินราคาสินค้าและอากรขาเข้าเพิ่มขึ้นไม่ชอบ แต่ในส่วนของภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลพร้อมเงินเพิ่มนั้น จำเลยมิได้อุทธรณ์การประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากรมาตรา 30 ภาษีส่วนนี้จึงยุติตามที่ได้ประเมิน จำเลยต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ทั้งสองในภาษีการค้าและภาษีบำรุงท้องถิ่นพร้อมเงินเพิ่มตามฟ้อง

เมื่อฟังข้อเท็จจริงดังกล่าวมาข้างต้น ปัญหาที่ว่าฟ้องแย้งของจำเลยที่เรียกคืนอากรขาเข้าเคลือบคลุมและขาดอายุความหรือไม่และจำเลยมีสิทธิเรียกดอกเบี้ยในค่าอากรขาเข้าที่เรียกคืนหรือไม่ซึ่งศาลภาษีอากรกลางยังไม่ได้วินิจฉัยมา ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยไปที่เดียวโดยไม่จำเป็นต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลภาษีอากรกลางวินิจฉัยก่อน ในปัญหาที่ว่า ฟ้องแย้งของจำเลยที่เรียกคืนค่าอากรขาเข้าเคลือบคลุมหรือไม่ ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าไม่เคลือบคลุม

ปัญหาว่าฟ้องแย้งของจำเลยที่เรียกคืนอากรขาเข้าขาดอายุความหรือไม่ และจำเลยมีสิทธิเรียกดอกเบี้ยในค่าอากรขาเข้าที่เรียกคืนหรือไม่ ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เงินประกันที่ธนาคารผู้ค้ำประกันชำระแทนจำเลย 47,100 บาท นั้น เป็นเงินประกันค่า

อากรขาเข้า 24,000 บาทภาษีการค้า 21,000 บาท และภาษีบำรุงเทศบาล 2,100 บาท สำหรับเงินประกันค่าอากรขาเข้า 24,000 บาท ที่โจทก์ที่ 1 รับชำระไปจากจำเลยเป็นเรื่องที่ธนาคารผู้ค้าประกันชำระแทนจำเลยไปตามหลักเกณฑ์ที่โจทก์ที่ 1 วางไว้ กรณีมิใช่เรื่องที่โจทก์ที่ 1 ได้ทรัพย์มาโดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้ การฟ้องแย้งเรียกค่าอากรขาเข้าคืนจึงมิใช่การฟ้องเรียกคืนฐานลามิควรได้ ไม่ต้องห้ามมิให้ฟ้องคดีเมื่อพ้น 1 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 419 เมื่อได้วินิจฉัยมาแล้วว่า ราคาสินค้าพิพาทมีราคาอันแท้จริงในท้องตลาดตามที่จำเลยสำแดงไว้ในใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้าเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2530 การประเมินให้จำเลยชำระค่าอากรขาเข้าเพิ่มเติมของโจทก์ที่ 1 ไม่ชอบ เหตุนี้จำเลยจึงมีสิทธิเรียกเงินค่าอากรขาเข้าที่ธนาคารผู้ค้าประกันชำระแทนจำเลยไปแล้ว 24,000 บาทคืนได้ ที่โจทก์ทั้งสองให้การแก้ฟ้องแย้งต่อสู้ว่า กฎหมายกำหนดให้จำเลยใช้สิทธิเรียกเงินดังกล่าวคืนภายใน 2 ปี นับจากวันที่นำสินค้าเข้า (วันที่ 28 พฤษภาคม 2530) และจะต้องโต้แย้งหรือแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เสียก่อนว่าจะเรียกคืน แต่จำเลยก็มีได้โต้แย้งดังกล่าว และนำคดีมาฟ้องแย้งเมื่อล่วงเลยอายุความตามกฎหมายแล้วนั้น เห็นว่า การที่จำเลยเรียกคืนเงินค่าอากรขาเข้าที่ธนาคารผู้ค้าประกันชำระแทนจำเลยไป 24,000 บาท เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2532 ตามที่โจทก์ที่ 1 ประเมินและแจ้งให้ชำระเพิ่มนั้นมิใช่กรณีใช้สิทธิในการเรียกร้องขอคืนเงินอากรขาเข้า เพราะเหตุที่ได้เสียไว้เกินจำนวนที่พึงต้องเสียจริงก่อนนำของออกไปจากอารักขาของศุลกากร สิทธิของจำเลยที่จะเรียกเงินอากรขาเข้านี้คืนจึงมิได้เป็นอันสิ้นไปเมื่อครบกำหนด 2 ปี นับจากวันที่นำของเข้าตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 10วรรคสุดท้าย กรณีคดีนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ของโจทก์ที่ 1 ประเมินและแจ้งให้จำเลยชำระค่าอากรขาเข้าเพิ่มเติมภายหลังจากนำของออกไปจากอารักขาของศุลกากรแล้ว และธนาคารผู้ค้าประกันได้ชำระแทนจำเลยไปเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2532 ฉะนั้น การนับอายุความจึงให้เริ่มนับแต่ขณะที่อาจจะบังคับสิทธิเรียก

ร้องได้เป็นต้นไปอายุความสิทธิเรียกร้องเงินค่าอากรขาเข้าคื่นของจำเลยจึงเริ่มนับ
แต่วันที่ 7 เมษายน 2532 และสิทธิเรียกร้องเงินดังกล่าวไม่มีกฎหมายบัญญัติอายุ
ความไว้โดยเฉพาะ จึงมีกำหนด 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 164 เดิม (มาตรา 193/30 ใหม่) จำเลยนำคดีมาฟ้องแย้งเมื่อวันที่ 28
พฤษภาคม 2535 ยังไม่พ้น 10 ปีฟ้องแย้งของจำเลยที่เรียกคื่นค่าอากรขาเข้าไม่ขาด
อายุความ และจำเลยมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยจากเงินค่าอากรขาเข้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่
ของโจทก์ที่ 1 เรียกเก็บเพิ่มไป 24,000 บาท ในอัตราร้อยละ 0.625 ต่อเดือน ตามพ
ระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 112 จัตวา วรรคสุดท้าย ที่โจทก์ทั้งสอง
ให้การแก้ฟ้องแย้งต่อสู้ว่าจำเลยไม่มีสิทธิเรียกให้โจทก์ทั้งสองชำระดอกเบี้ยตามฟ้อง
แย้งเพราะจำเลยไม่ได้ทวงถาม โจทก์ทั้งสองยังไม่ได้ผิดนัดนั้น เห็นว่า ตามพระราช
บัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 112 จัตวา วรรคสุดท้าย บัญญัติว่า "ในกรณีที่
ต้องคื่นเงินอากรหรือเงินประกันค่าอากรเพราะเหตุที่ได้เรียกไว้เกินจำนวนอันพึงต้อง
เสียหรือเสียเพิ่ม ให้คื่นพร้อมด้วยดอกเบี้ยอีกร้อยละ 0.625 ต่อเดือนของจำนวนที่
ต้องคื่นโดยไม่คิดทบต้น นับแต่วันที่ได้ชำระค่าอากรหรือวางเงินประกันค่าอากรครั้ง
สุดท้ายจนถึงวันที่มีการอนุมัติให้จ่ายคื่น" โจทก์ทั้งสองจึงต้องคื่นเงินค่าอากรขาเข้าที่
เรียกเก็บเพิ่มไป 24,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราดังกล่าว แต่จำเลยขอดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีจึงให้ดอกเบี้ยตามอัตราที่ขอ อุทธรณ์ของจำเลยฟังขึ้น
บางส่วน

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงินภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลพร้อม
เงินเพิ่มรวม 149,782.57 บาท กับเงินเพิ่มภาษีการค้าในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน
หรือเศษของเดือนของภาษีการค้าจำนวน 98,517.80 บาท เป็นรายเดือนนับแต่วันที่
16 เมษายน 2532 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ แต่เงินเพิ่มนี้เมื่อรวมกับเงินเพิ่มที่
โจทก์ทั้งสองคิดมาแล้วข้างต้นมิให้เกินกว่าเงินภาษีการค้าจำนวน 98,517.80 บาท
และเงินเพิ่มภาษีบำรุงเทศบาลในอัตราร้อยละ 10 ของเงินเพิ่มภาษีการค้าแก่โจทก์

ทั้งสองและให้โจทก์ทั้งสองคืนเงินอากรขาเข้า 24,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 7 เมษายน 2532 จนถึงวันที่มีการอนุมัติให้จ่าย
คืนแก่จำเลย

(สมพงษ์ สอนิเณร-เจริญ นิลเอสงษ์-สุนพ กิริติยุติ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>